

大阪高等裁判所第 14 民事部御中

意 見 書

重加算税の賦課要件について

立命館大学大学院法務研究科(法科大学院)教授

博士(法学・一橋大学) 三木 義一

平成 1 6 年 6 月 1 0 日

## 目次

### I はじめに

### II 本件仮装行為と重加算税の賦課要件

#### II-（１）本件処分の適法性判断の前提

#### II-（２）重加算税の賦課要件解釈の基本姿勢

#### II-（３）本件更正処分の意味

#### II-（４）被控訴人に対する重加算税賦課処分の違法性

##### １）原審判決の判断

##### ２）「納税者」の範囲と加算税

##### ３）「還付請求申告書」の意義

### III おわりに

### I はじめに

筆者は長年大学において税法の研究・教育に従事してきた。このたび、京都地裁平成１５年７月１０日判決（京都地裁平成１３年（行ウ）第１９号賦課決定処分取消請求事件。以下、「原審判決」と略す）で争点となった消費税に係る重加算税の賦課決定処分の適法性について、原告・被控訴人代理人より専門の立場から意見を求められた。専門家としての公正な立場から本件の争点である被控訴人に対する重加算税賦課処分（以下「本件賦課処分」と略す）の適法性に絞って意見を申し述べるものである。

## Ⅱ 本件仮装行為と重加算税の賦課要件

### (1) 本件処分の適法性判断の前提

まず、最初に次のことを明確にしておきたい。原審判決の認定した本件原告・被控訴人の行為は、非難されるべき行為であることは明らかである。しかし、被控訴人は訴外インターウェイブ社の一従業員であり、その代表者である浦上哲郎（以下「浦上」という）の指示に従って行動し、それ故、被控訴人が行った還付申告に係る輸出取引は、インターウェイブ社に帰属すると認定されている（原審判決第三の一の三）。つまり、被控訴人はいわばインターウェイブ社代表者である浦上の手先となって、インターウェイブ社の申告に係わる仮装行為等に荷担させられたことになる。

このように従業員が会社のために仮装・隠ぺい等に荷担する事例は、これまでも決して少なくなかった。この場合に問題となるのが、従業員の仮装等による申告が納税者である会社自身に対する重加算税の賦課要件を充足しているといえるかどうかである。この従業員の仮装等が、従業員自身の横領等を隠ぺいするために行った場合は検討の余地があるが、従業員が会社のために行った仮装等であれば、仮に会社自身が不知であったとしても、当該仮装等は納税者である会社自身の行動と同視して重加算税を課すことは不合理ではないといえる。それどころか、納税者である会社の命により従業員が仮装等をした場合は、当該従業員の行為を納税者自身の行為と同視すべきことは言うまでもない。このような従業員の行為に基づく申告について「納税者自身」に対して重加算税を賦課するのは必要であるし、適法であるといえよう（控訴人第2準備書面及び品川教授意見書で引用されている諸判例及び最近のものとして高松高裁平成2年7月30日判決・税務訴訟資料180号440頁、等参照）。

したがって、本件の場合、手先として荷担させられた被控訴人の行為を根拠に、インターウェイブ社の法人税や消費税について重加算税を賦課するのは適

法と解されるし、本件でも法人税についてはそのような賦課処分がすでになされている（原審判決第三の一の一）。

これに対して、控訴人の主張は、このような場合には荷担させられた従業員にも重加算税を課すべきであるという主張であり、そのことを論拠づけるために様々な判例を引用しているが、これらの判例は、上記のように、「従業員」に重加算税を賦課した事例ではなく、従業員を使った「納税者本人」に対する重加算税賦課処分を論じたものである。

従来から、納税者の申告に係わる仮装行為等に従業員や家族が協力する事例は少なくない。しかし、課税庁はそのような事例の場合、協力した従業員や家族がいかに非難しうる行為をしたとしても、彼ら自身の納税義務に係わるものでない以上、重加算税を課したことはないし、重加算税の性格及び賦課要件からして、従業員等にも重加算税を課すべしという意見は——筆者が知る限り——なかったといえる。

ところが、本件の場合には、たまたま従業員の仮装行為が消費税の還付申告であったために、従業員にも重加算税の賦課要件を柔軟に解釈して適用すべきという主張を行っているのである。確かに、納税義務を負わない従業員といえども仮装還付申告をした者に対しては重加算税を課したいという課税庁の素朴な怒りは理解できるが、重加算税の性格に鑑みると、賦課要件は租税法律主義の原則に十分に配慮して慎重に解釈しなければならない。

なお、原審判決及び控訴人準備書面からはインターウェイブ社に帰属すると認定された本件輸出取引とインターウェイブ社の消費税の関係が明確ではない。そこで、理論的にインターウェイブ社の消費税に対する重加算税問題を整理すると、次のような諸ケースが考えられる。

- ① インターウェイブ社が通常の課税業者である場合
- ② インターウェイブ社が簡易課税を選択していた場合

### ③ インターウェイブ社が免税業者であった場合

このうち、まず①の場合は、インターウェイブ社は本件輸出取引が自己に帰属することに伴い、消費税額自体は減額になり、消費税に係わる重加算税を課す前提が存在していない。この場合の仮装はもっぱら法人税負担回避のための仮装であるから、インターウェイブ社に法人税の重加算税賦課処分がなされていることで重加算税の目的はすでに達しているといえる。

次に、②と③の場合はいずれもインターウェイブ社は本件輸出取引が自己に帰属することによっても、自己の消費税額に変動は生じない。だからこそ、本件仮装によって法人税に加えて、消費税還付の実利も得ようとしたことを想定しうる。この場合は、本件輸出取引が法的にインターウェイブ社に帰属することを重視すれば、インターウェイブ社自体が本件被控訴人を利用して仮装の消費税過大還付申告をしたと認定する余地はあるように思われる。しかし、その場合でも重加算税の対象となるのはインターウェイブ社自身であり、従業員にすぎない本件被控訴人ではない。もちろん、この場合、インターウェイブ社に現行法の下で重加算税を課しうるのかについては検討すべき課題があるが、そのために本件被控訴人である従業員に代替的に重加算税を賦課しようというのであれば、それは重加算税の賦課要件を無視した安易な解釈方法といわねばならない。重加算税については、「拡大的に」解釈することを控訴人は主張しているが、それは、以下のように、判例の基本姿勢とは合致していないと思われる。

### （２）重加算税の賦課要件解釈の基本姿勢

控訴人第２準備書面は品川教授の意見書を引用しつつ、「判例においては『納税者』の意義、範囲について重加算税の趣旨にのっとって拡大的に解釈することが定着している」と主張している。しかし、これらの判例で問題となったのは、上記（１）で述べたように、従業員等の仮装行為を納税者本人の仮装行為

と同視しうるかという点、つまり、国税通則法 65 条の「納税者が・・・隠ぺいし、又は仮装し」という要件に係わるものであり、従業員が「納税者」に含まれるかどうかではない。むしろ、納税者の申告行為が必ず納税者自身でなされるものではなく、従業員等の関与を経てなされるため、従業員の行為を「納税者の隠ぺい・仮装」と同視できないと、従業員には重加算税を賦課し得ないため、納税者本人が従業員等の陰に隠れて重加算税まで免れるという不当な利益を図るおそれがあるので（参照、大阪地裁昭和 36 年 8 月 10 日判決・税務訴訟資料 35 号 653 頁）、納税者の申告に係わる従業員の仮装行為も賦課対象に含めたのである。しかも、従業員の行為を納税者の行為と同視することを通じて、「納税者本人」に対して重加算税を賦課するのであって、従業員を納税者と同視して従業員に対して重加算税を賦課しているわけではないのである。

また、控訴人第 1 準備書面は租税法規の解釈において厳格解釈は必ずしも妥当しないとして諸判例を引用しているが、それらの判例は、租税法律主義の下で課税要件・減免要件は厳格に解すべきことを前提とした上で、それぞれの事例における要件を解釈した事例であり、拡大解釈を肯定しているわけではない。例えば、第 1 準備書面 3 頁が引用する大阪高裁昭和 63 年 3 月 31 日判決（訟務月報 34 卷 10 号 2096 頁）は法人税法 29 条 1 項に規定する「選定した評価の方法により評価しなかつた場合」について、原告の選定した評価方法と形式だけ違うが具体的方法が同一である場合には、この要件に該当しないとして厳格に解釈した事例である。

いずれにせよ、租税法律主義の遵守が憲法上要求されている租税のうち、制裁的色彩の強い重加算税の賦課に際しては大阪高裁が示した次の解釈基準が妥当することが強調されねばならない。

「重加算税は、刑罰とはその趣旨及び性質を異にするが、過少申告加算税及

び無申告加算税とともに納税者に対するいわゆる制裁税の性質を有することは明かであり、通則法上は、過少申告加算税及び無申告加算税においても、納税者が申告期限内に申告できなかったことや過少申告となったことにつき正当な理由があるときは賦課されないものとされていること（通則法 65 条 4 項、66 条 1 項但書）、更にそれに加えて、重加算税の税率が無申告加算税及び過少申告加算税のそれに比して著しく高率であって、重加算税は、過少申告加算税や無申告加算税よりも納税者に対する制裁の性質がより強度の税であることからすると、通則法 68 条 2 項の解釈において、『納税者が』仮装又は隠ぺい行為をしたとの要件も、これを厳格に解すべきものであることは明かであり、これを安易に類推解釈することは許されないというべきである。」

（大阪高裁平成 11 年 12 月 10 日判決・税務訴訟資料 245 号 698 頁。同判決は原審の大阪地裁平成 10 年 4 月 30 日判決の上記判決理由を引用している。なお、この事案は納税者が申告手続を委任した第三者が仮装行為をして申告した事例であり、この場合には納税者への重加算税の賦課を適法としている。）。

### （３）本件更正処分の適法性

原審で争われた問題点は二つあり、一つは被控訴人が行った還付申告に関して、控除不足還付税額はないとして控訴人が平成 11 年 6 月 24 日付でした更正処分（以下「本件更正処分」という。）の適法性であり、他の一つが本件重加算税賦課決定処分の適法性及び更正処分との相互関係である。

控訴人第 2 準備書面及び品川教授の意見書では、原判決が本件更正処分を適法と解しながら、本件賦課処分を違法と解していることがバランスを失っており、バランス的に解釈するなら、本件還付申告が「納税申告書」（国税通則法（＝以下「法」と略す）2 条 6 号）に該当し、これを是正した更正処分により「納

付すべき税額」(法 35 条 2 項 2 号)が生じ、したがって、被控訴人は国税を納める義務がある者になり、法 2 条 5 号にいう「納税者」となり、その結果、法 68 条のいう「納税者」にも該当することになる、と主張されている。

この主張の可否を判断するためにも、原審判決がいかなる意味で本件更正処分を適法と解しているのかをまず検討しておきたい。

原審判決は本件更正処分の適法性について次のように述べている。

「1 確かに、原告は、インターウェイブ社の一従業員であり、その代表者である浦上の指示に従って行動をする必要があったことが窺えるが、本件各証拠に照らしても、原告が、浦上から、本件還付申告等について何ら説明を受けることがなかったとは考えられず、むしろ、本件各証拠によれば、前記認定のとおり、原告は、自己の意思に基づき、本件還付申告をしたものと認めるのが相当である。

2 また、本件各証拠によれば、輸出先であるエターナル・エレクトロニクス社からの購入注文書の注文請先がインターウェイブ社であること、本件輸出取引に係る売上代金がインターウェイブ社名義の信用金庫の預金口座に振り込まれていること、本件輸出取引に伴う航空運賃等及び銀行手数料をインターウェイブ社が負担していること、原告が大浦エレクトロニクスの屋号を使用して所得税及び消費税の確定申告を行ったのは平成 7 年度分だけであること、そもそも原告自身、原告ないし大浦エレクトロニクスに本件輸出取引が帰属するか否かについて、当事者ではないため不知という旨の陳述をしていること、以上からすれば、前記認定のとおり、本件還付申告に係る本件輸出取引は、インターウェイブ社に帰属すると認めるのが相当である。

3 以上により、本件輸出取引は、原告によるものではないのに、原告が本件還付申告したものであり、本件課税期間において、原告について、他に消費税法が定める課税要件事実があったとの主張・立証はないから、控除対象仕

入税額 0 円、控除不足納付税額 0 円とする本件更正処分は適法であることが明らかである。」

つまり、原審判決の事実認定によれば、被控訴人の行った還付申告は、被控訴人が行っていない輸出取引に係わるものであり、この輸出取引は被控訴人の雇用先であるインターウェイブ社に帰属するとされているのである。そうすると、被控訴人の行った還付申告はインターウェイブ社の法人税（あるいは消費税）の仮装のための行為である。そうであれば、被控訴人の還付請求が違法であり、インターウェイブ社に輸出取引を帰属させた法人税（もしくは消費税）の更正処分をするためにも、被控訴人の還付請求を否定しておかねばならず、そのために本件更正処分が行われたのであり、これを違法と解する余地はないように思われる。

つまり、この更正処分は被控訴人に「納付すべき税額」を生じさせる処分ではなく、被控訴人には還付される税額も納付すべき税額もないことを明らかにし、そのことを通じてインターウェイブ社に輸出取引を帰属させ、それに対応する法人税額（あるいは消費税額）をインターウェイブ社に求めるための処分にすぎないのである。控訴人主張のように、仮に本件更正によって「納付すべき税額」が生じるとしても、それは間接的にインターウェイブ社に生じるのであって、被控訴人に対してではないのである。

また、法 35 条 2 項は国税の「納税者」に更正処分に記載された税額の納付を求めている規定であり、更正処分を受けた者を「納税者」とみなす規定ではないことも明らかであろう。

#### （４）被控訴人に対する重加算税賦課処分の違法性

##### １）原審判決の判断

原審判決は、控訴人の主張が、租税法規の解釈としては安易な拡大解釈につながりかねないことに留意しつつ、現行法の「納税者」（法２条５号）の定義規定及び関係条文を精査し、以下のような適切な解釈をしている。

『納税者』とは、国税に関する法律の規定により国税を納める義務がある者及び源泉徴収による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいうと明確に規定している。・・・還付申告による還付金が更正によって減少した場合には、確かに、申告者の納税義務が増加したことが判明したことを原因として不当利得関係の調整が生じるときがあるけれども、それだけではなく、申告者の納税義務には無関係に不当利得関係を調整しなければならないときもあるものというべきで、そのようなときにおいては、還付金の減額部分に対応する申告者側の納税義務は、そもそもあり得ないことになる。このような観点から、法の前記各規定をみると、申告者の納税義務が増加することが判明したことを理由として還付金の減額がされるときには、法２８条２項３号ロの『その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額』という文言も、法３５条２項の『に相当する国税の納税者』は、『その国税を』との文言も、法６５条１項の『当該納税者に対し』との文言も、いずれも、そのまま妥当することは明らかであるけれども、それとは異なり、申告者の納税義務には無関係に不当利得関係を調整しなければならないときにおいては、還付金の減額部分に対応する申告者側の納税義務は、そもそもいかなる意味でもあり得ないことになるから、このようなときまで法２８条２項３号ロ、法３５条２項、法６５条１項の場合に含まれるものと解釈したのでは、これらの規定の前記各文言の意味は、全く不可解というほかなくなってしまうといわなければならない。このようにみてくると、少なくとも、法６５条１項の『当該納税者』には、このようなときの還付申告者は、そもそも予定されていないと解釈せざるを得ないし、それこそが法２条５号の定義規定の内容にも沿

うものというべきである。」

私見もこの解釈が正しいと判断するが、その理由として、次の２点も加えておきたい。

## ２）「納税者」の範囲と加算税

まず、加算税賦課処分が想定される場合と「納税者」及び法２条５号に言う「国税を納める義務」の関係を整理すると次のような４つのケースが考えられる。

①通常の確定申告が真の税額より少ない場合・・・この場合に行われる増額更正処分が加算税賦課処分の前提となる典型的な処分である。この場合は、当該更正処分によって「国税を納める義務」が増大するのであり、この場合の被処分者が法２条５号並びに６５条及び６８条「納税者」であることはいうまでもない。

②予定納税や源泉徴収税額の過大還付申告・・・この場合に行われる還付金減額更正処分は納付した税額の還付額の変動をもたらすものであり、それは「国税を納める義務」の増大に他ならず、このような還付申告を行った者が「納税者」に該当することもいうまでもないと思われる。

③消費税の対象となる取引を行っている事業者が行う仕入税額の還付等、既納付税額の還付ではない過大還付申告・・・この場合に行われる還付金減額更正処分は納めた税額の還付額を減少させるものではないから、直ちには「国税を納める義務」の増大にはつながらない。しかし、これらの事業者は課税対象取引を行っており、各実体税法で「納税義務者」と規定されており（例えば、消費税法５条）、従って、法２条にいう国税を納める義務がある「納税者」に含

まれると解されてよい。従って、事業者が消費税につき過大な還付申告をした場合には「納税義務者」である「納税者」の行った還付申告として加算税及び重加算税の対象となりうると解される。

④最後に、本件のように、消費税の対象となる取引自体をそもそも行っていない「非事業者」が仕入れ税額等の既納付税額でないものの還付を求める過大還付申告を行った場合・・・この場合に行われる還付金減額更正処分は「国税を納める義務」の増大をもたらすものではない。申告納税制度の下では原則として申告で税額が確定するので、当該還付申告の確定効果を否定するために更正処分をすることになるが、この更正処分によって課税対象取引を行っていない者が消費税法その他の実体税法にいう「納税義務者」になるわけではない。従って、国税通則法にいう「国税を納める義務」を持ち得ないために同法２条５号にいう「納税者」としての前提を欠いており、結果として、現行法の下では加算税及び重加算税を賦課することは不可能といわざるを得ないのである。

このように、法２条の「納税者」が「国税を納める義務」のある者であることを素直に解せば、本件の場合に「納税者」に該当しないことは明らかであろう。

### ３）「還付請求申告書」の意義

次に、「還付請求書」の現行法の条文規定からも原審の判断は正当であったと思われる。

まず、法６５条１項は期限内申告書に「還付請求申告書」も含めている。この還付請求申告書は法６１条１項２号に定義されており、具体的には令２６において次のように規定されている。

---

## 第 26 条（還付請求申告書）

法第 61 条第 1 項第 2 号（延滞税の額の計算の基礎とならない期間）に規定する還付請求申告書（以下「還付請求申告書」という。）は、還付金の還付を受けるための納税申告書（納税申告書に記載すべき課税標準等及び税額等が国税に関する法律の規定により正当に計算された場合に当該申告書の提出により納付すべき税額がないものに限る。）で法第 17 条第 2 項（期限内申告書）に規定する期限内申告書以外のものをいう。

---

この条文を素直に読む限り、「還付請求申告書」は「法律により正当に計算した」場合に納付すべき税額がなく、かつ、還付を求めうる申告書ということになる。従って、過大還付申告の場合等にそもそも加算税を課しうるのかも問題となるが、ここでも、次のようにケースを分けて考えてみよう。

- ① 過大還付申告 A（正当に計算すると、納付税額はなく、還付税額もあるが、申告額より少ない場合）・・・この場合は、正当に計算しても納付税額がなく、還付税額もあるので、減額に対応する加算税の対象になりえよう。
- ② 過大還付申告 B（正当に計算すると還付税額はなく、通常の確定申告を出さねばならない場合）・・・この場合は、通常の更正処分をすべき場合になり、対応する税額が生じるので加算税は当然ということになる。
- ③ 過大還付申告 C（正当に計算すると、納付税額も、還付税額もそもそもな

く虚偽の還付請求である場合)・・・この場合は、正当に計算した場合の納付税額も還付税額もそもそもありえないので、還付請求申告書としての要件を満たしておらず、65条の前提を欠き、従って、68条の適用も問題にはできない。

このように、課税対象取引をもととしていない者は抽象的な意味でも納税義務者たり得ないし、その者が行った還付請求申告は、そもそも「還付請求申告」としての要件を欠いていることにもなり、この場合の更正は「申告者の納税義務には無関係に不当利得関係を調整しなければならない」更正処分ということになる。従って、このような更正処分により申告者が「納税者」になるわけでも、「納付すべき税額」が生じるわけでもないのである。

こうしてみると、本件のような場合は、その者に仮装を命じた納税者に重加算税を課すべきものであり、本件ではインターウェイブ社に少なくとも法人税の重加算税処分がなされている以上、従業員を使って法人税負担の減額を図った納税者に対する制裁としての役割は果たしている。これに加えて、消費税の仮装過大還付申告に対しても重加算税を課したいとしても、インターウェイブ社に対して検討すべきであり、負担させられた従業員にまで現行規定を拡大解釈して重加算税を課す必要性はなく、その意味で本件重加算税賦課処分は現行法上違法と言わざるを得ないと思われる。

### III おわりに

なお、大量・迅速・回帰的に行わなければならない課税処分の適法性を判断する場合において、本件のような更正処分が適法な場合には賦課処分も併せて適法と解すべきとの主張もあり得るかもしれないが、本件更正処分は真の取引帰属がインターウェイブ社であることが判明した段階で行われているのであ

て、課税庁においても十分に諸事情を考慮した上でなし得るケースである。また、このようなケースにおいて重加算税が賦課し得ないと他者のための不正な還付申告等が増えるとの懸念があるかもしれないが、通常想定しうる過大還付申告は上記Ⅱ（４）２）の②もしくは③であり、本件のように他者のための還付申告で、他者と申告者双方に利益の生じうるようなケースというのはまずあり得ないと思われる。その意味で、他ケースへの波及をおそれて拡大解釈する必要もないと思われる。それよりも、不明確な規定については、司法が租税法主義にのっとりた毅然とした解釈を示せば、それが契機となって立法的に関係規定が明確化され、課税庁・納税者双方にとってクリアーな法律関係が形成されるというメリットがある。東京高裁平成１４年１１月２７日判決（判例集未登載）による相続税法 32 条及び同法施行令 8 条の改正がその良い例である。本件を契機にそのような明確な法律関係が形成されることを期待したい。

## 意見書作成者の略歴及び主要著書

### 一 略歴

昭和 25 年生まれ

昭和 48 年 3 月 中央大学法学部卒業

昭和 50 年 3 月 一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了

昭和 50 年 11 月 同博士課程中退・日本大学法学部助手

昭和 55 年 4 月 静岡大学人文学部法学科専任講師

昭和 55 年 10 月 同 助教授

平成 4 年 4 月 東京大学社会科学研究所助教授併任

(5 年 3 月まで)

平成 5 年 3 月 法学博士 (一橋大学)

平成 5 年 4 月 静岡大学人文学部法学科教授

平成 6 年 4 月 立命館大学法学部教授 現在に至る

(なお、平成 10 年 4 月～10 月 ミュンスター財政裁判所客員裁判官)

### 二 主要著書

2003 年 有斐閣『実務化のための税務相談 (民法編)』(共編・著)

税務経理協会『税法と会社法の連携』(共編・著)

岩波新書『日本の税金』

有斐閣『よくわかる税法入門 (第 2 版)』

2001 年 有斐閣『よくわかる税法入門』

清文社『世界の税金裁判』(編・著)

清文社『税理士春香の事件簿』

2000 年 一粒社『相続・贈与と税』

1998 年 ぎょうせい『逆転裁決精選 50』(編・著)

1995年 信山社『受益者負担制度の法的研究』（日本不動産学会著作  
賞・東京市政調査会藤田賞受賞）

勁草書房『争点相続税法』（編・著）

1992年 勁草書房『現代税法と人権』

日本住宅総合センター『ドイツの住宅税制』（編・著）

1990年 青木書店『消費税の研究』（共著）

1988年 ぎょうせい『租税手続法活用事典』

1986年 有斐閣『うまい酒と酒税法』（編・共著）

1982年 有斐閣『地方自治法の論点』（共著）

その他、学術論文、等多数。

上記に相違ありません。

平成16年6月10日

立命館大学法学部・大学院法務研究科（法科大学院）教授 三 木 義 一